[별지 제4호 서식_한글]

해사노동적합증서의 인증검사 점검표(제17조제1항 관련)

1. 선박소유자명					
2. 선 박 명		3. 선박 번호		4. IMO 번호	
5. 총 톤 수		6. 선박 종류			
7. 선 적 항		8. 선박 용골거치일			
10. 선박 등록일		11. 선원의 수			
12. 인증검사 종류	□ 최초	□ 갱신	□ 중간	□ 임시	□ 특별
13. 인증검사일		14. 인증검사 장소			

※ 해당 항목의 점검결과에 대한 표시방법
- ㅇ 적합 ☑ : 점검결과 만족
- ㅇ 부적합 ☑ : 점검결과 불만족
- ㅇ 해당없음 ☑ : 해당사항 없음
- ㅇ 부적합사항을 식별하는 경우, 해당 부적합사항을 '결함'과 '관찰사항'으로 구분하여 [비고란]에 적음

※ 결함사항 조치기준(**「선원근로감독관 직무취급요령」에 따른 결함사항 조치기준 참조**)
- ㅇ 유형 1 : 즉시 범죄인지보고 후 수사에 착수(대행기관의 경우, 즉시 시정하도록 지시 후 책임당국에 보고)
- ㅇ 유형 2 : 즉시 시정하도록 지시
- ㅇ 유형 3 : 7일 이내에 시정하도록 지시
- ㅇ 유형 4 : 25일 이내에 시정토록 지시
- ㅇ 유형 5 : 25일 이내에 시정토록 지시. 다만, 정기지급일로부터 30일 이내 미청산, 2월분 이상의 임금체불, 1년 이내에 3회 이상 집단 체불, 노사분규가 발생한 경우에는 즉시 범죄인지보고 후 수사에 착수(대행기관의 경우, 즉시 시정하도록 지시 후 책임당국에 보고)
- ㅇ 유형 6 : 90일 이내에 시정토록 지시

15. 인증검사 기관명			
16. 주무인증검사관(원)		17. 인증검사관(원)	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
1	**선원의 최소연령**							
1.1	A1.1.1	선원법 제91조제1항	ㅇ 16세 미만인 자가 선내에서 선원으로 고용되거나, 종사 또는 근로하고 있지는 않는가?	□	□		유형 2	
1.2	A1.1.2 A1.1.3	선원법 제92조제1항	ㅇ 18세 미만인 선원이 야간에 근로하는 것을 금지하고 있는가?	□	□	□	유형 2	
1.3	A1.1.4	선원법 제91조제3항	ㅇ 18세 미만인 선원이 위험한 선내 작업과 위생상 해로운 작업에 종사하는 것을 금지하고 있는가?	□	□	□	유형 2	
1.4	A3.2.8	선원법 제76조제2항	ㅇ 18세 미만인 선원이 선박 조리사로서 고용되거나, 종사 또는 근로하는 것을 금지하고 있는가?	□	□	□	유형 2	
2	**건강진단서**							
2.1	A1.2.1 A1.2.6	선원법 제87조제1항	ㅇ 건강진단서에 해당 선원에 대한 다음 사항이 기술되었는가? - 수행하여야 할 직무를 수행하기 위하여 의학적으로 적합하다는 것 - 청력 및 시력 그리고 색각의 결함에 의한 영향을 받기 쉬운 직책에 고용된 선원의 경우 청력 및 시력 그리고 색각의 상태가 모두 만족스러운지 여부 - 해상근무로 인해 악화되기 쉽거나, 해상근무에 부적합하다고 판단되거나 또는 승선 중인 다른 선원의 건강을 해하기 쉬운 일체의 의료상태로 앓고 있지 않다는 것	□	□	□	유형 2	
2.2	A1.2.4	선원법 제87조제1항	ㅇ 승선중인 모든 선원이 병원급 이상의 의료기관 또는 지정된 의원의 의사에 의해서 발급된 건강진단서를 소지하고 있는가?	□	□	□	유형 2	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
2.3	A1.2.7	선원법 시행규칙 제54조	ㅇ 모든 선원의 건강진단서는 유효한가? - 일반건강진단의 유효기간은 1년 - 특수건강진단의 유효기간은 2년 - 18세 미만 선원의 건강진단 유효기간은 1년 - 색각검사의 유효기간은 6년 ㅇ 건강진단서의 유효기간이 항해 중 만료된 경우 유효기간은 유효기간의 만료일로부터 3개월 이상 초과하지 아니하였는가?	□	□	□	유형 2	
2.4	A1.2.10	-	ㅇ 건강진단서는 선박의 사용언어와 영어로 작성되었는가?	□	□	□	유형 4	
2.5	-	선원법 시행규칙 제55조제2항	ㅇ 건강진단의 검진비용은 선박소유자가 부담하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
3	선원의 자격							
3.1	R1.3.1 R1.3.3	선원법 제64조 제76조제2항 제84조 제85조 제86조 제116조 선박직원법 제11조 제15조	ㅇ 직무수행을 위해 적합하도록 훈련이나 자격증명을 받은 선원이 직무를 수행하고 있는가?	□	□	□	유형 2	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
3.2	R1.3.2	선원법 시행규칙 제52조의2	ㅇ 모든 선원은 업무 수행 전에 선내 인명안전을 위하여 다음 내용이 포함된 훈련을 이수하고 있는가? - 선내에서의 임무 및 선박의 특성 - 선내에서 필요한 근무지침서 - 인명안전 및 해양환경보호와 관련된 국내외 규정 등	□	□	□	유형 4	
4	**선원근로계약**							
4.1	A2.1.1(a) A2.1.1(b) A2.1.1(c) A2.1.1(d)	선원법 제27조 제43조	ㅇ 모든 선원은 해당 선원과 선박소유자 또는 선박소유자의 대표 양자가 서명한 선원근로계약서를 소지하고 있는가? ㅇ 선원은 근로계약서의 서명 전에 계약서를 검토할 기회가 부여되었고 자문을 구할 수 있었는가? ㅇ 항만국 통제관, 해사노동인증검사관, 선장 및 모든 선원에 의한 선원의 선원근로계약서 사본 1부에 대한 접근이 용이한가?	□	□	□	유형 4	
4.2	A2.1.1(e)	선원법 제51조 선원법 시행령 제16조	ㅇ 모든 선원은 선원의 고용 기록을 포함하는 문서(하선기록부 등)를 제공받고 있는가? ㅇ 고용 기록을 포함하는 문서에는 업무의 평가 및 임금의 액수가 기록되지 않았는가?	□	□	□	유형 4	
4.3	A2.1.2	선원법 제151조	ㅇ 단체협약이 선원근로계약의 일부 또는 전부를 구성하는 경우, 단체협약의 사본 1부를 비치하고 있는가? ㅇ 표준근로계약서와 단체협약 중 해사노동협약 규정 제5.2조에 의하여 항만국 검사가 적용되는 부분은 영어로 작성이 되었는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
4.4	A2.1.4	선원법 제43조 선원법 시행규칙 제20조	ㅇ 선원근로계약서에는 다음 사항이 포함되어 있는가? - 선원의 국적, 성명, 생년월일 및 출생지, - 선박소유자의 성명(법인의 경우에는 대표자의 성명) 및 주소(법인의 경우에는 주사무소의 소재지) - 선원근로계약이 체결된 장소 및 날짜 - 선원의 직무에 관한 사항 - 임금에 관한 사항, 적용되는 경우, 임금계산에 사용된 산식 - 유급휴가 일수에 관한 사항, 적용되는 경우, 유급휴가일수 계산에 사용된 산식 - 선원근로계약의 종료 및 그것에 관한 조건(계약해지조건 및 사전 예고기간, 계약의 효력종료 일자 또는 시점 등) - 선박소유자가 그 비용을 부담하는 건강보호 및 사회보장에 관한 사항 - 선원의 송환비용에 관한 사항 - 선원의 근로조건에 관한 사항 - 단체협약에 관한 규정이 필요한 경우에는 해당 단체협약에 관한 사항	□	□	□	유형 4	
4.5	A2.1.5	선원법 제33조	ㅇ 선박소유자는 선원근로계약을 해지하려면 30일 이상의 예고기간을 두고 서면으로 선원에게 알리는가? ㅇ 선원은 선원근로계약을 해지하려면 30일의 범위에서 단체협약, 취업규칙 또는 선원근로계약에서 정한 예고기간을 두고 선박소유자에게 알리는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
4.6	-	선원법 제29조	ㅇ 선원근로계약의 불이행에 대한 위약금이나 손해배상액을 미리 정하는 계약을 체결하지 않았는가?	□	□	□	유형 4	
4.7	-	선원법 제30조	ㅇ 선원근로계약에 부수하여 강제저축 또는 저축금 관리를 약정하는 계약을 체결하지 않았는가?	□	□	□	유형 4	
4.8	-	선원법 제31조	ㅇ 선원에 대한 채권과 임금지급의 채무를 상계하고 있지 아니한가?	□	□	□	유형 4	
4.9	-	선원법 제32조	ㅇ 선박소유자는 정당한 사유 없이 선원근로계약을 해지하거나 휴직, 정직, 감봉 및 그 밖의 징벌을 하고 있지 아니한가?	□	□	□	유형 3	
5	**인증받은 선원직업소개소의 이용**							
5.1	R1.4.1 A1.4.5	선원법 제111조 선원법 시행규칙 제55조	ㅇ 모든 선원은 선내 고용과 관련하여 어떠한 비용(선원수첩, 여권 등 비자를 제외한 개인 여행문서 발급 비용은 제외)의 지불도 요구받지 아니하는가?	□	□	□	유형 1	
5.2	R1.4.2 R1.4.3 A1.4.9	선원법 제109조 제110조 제113조제2항	ㅇ 선박소유자는 해사노동협약을 비준하지 않은 국가의 선원직업소개소를 통하여 선원을 고용하는 경우, 해당 선원직업소개소가 해사노동협약의 기준을 충족하는지를 검증하였는가?	□	□	□	유형 4	
6	**근로 또는 휴식 시간**							
6.1	A2.3.3	선원법 제60조제1항 제60조제2항	ㅇ 근로시간은 1일 최대 8시간, 1주간 최대 40시간의 시간을 초과하지 아니하는가? ㅇ 선박소유자와 선원 간에 합의가 된 경우, 1주간 최대 56시간의 시간을 초과하지 아니하는가? ㅇ 항해당직근무를 하는 선원은 1주간 최대 16시간의 범위에서, 그 밖의 선원은 1주간 최대 4시간의 범위에서 근로시간을 연장하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
6.2	A2.3.5 A2.3.6	선원법 제60조제3항	ㅇ 최소 휴식시간은 임의의 24시간의 기간 중 10시간 그리고 임의의 7일 중 77시간 이상 주어지고 있는가? ㅇ 휴식시간은 1회만 분할되고, 그 중 한번은 최소 6시간 이상이며 연속적인 휴식시간 사이의 간격은 14시간을 초과하지 않는가?	□	□	□	유형 4	
6.3	A2.3.7	선원법 제15조제2항	ㅇ 소집, 소화 및 구명정 훈련과 국내법령에서 규정하는 훈련은 휴식기간에 대한 방해를 최소화하고 피로를 유발하지 아니하는 방식으로 시행되고 있는가?	□	□	□	유형 4	
6.4	A2.3.8	선원법 제60조제7항	ㅇ 기관구역이 무인화 되어 있을 때처럼 한 선원이 대기상태에 있을 경우, 그 선원이 작업에 호출되어 정상적인 휴식시간이 방해를 받으면 적절한 보상휴식이 제공되었는가?	□	□	□	유형 4	
6.5	A2.3.10 A2.3.11	-	ㅇ 선박에 승선 중인 모든 직책에 대하여 다음 사항에 관한 정보가 포함된 선내작업배치표가 선박의 사용언어와 영어로 작성되어 선박 내 보기 쉬운 곳에 게시되었는가? - 항해 및 정박 중의 작업일정 - 최대 근로시간과 최소 휴식시간	□	□	□	유형 4	
6.6	A2.3.12	선원법 제62조제3항 제62조제4항	ㅇ 선원의 일일 근로·휴식 시간은 표준화된 양식에 선박의 사용언어와 영어로 기록·유지되고 있는가? ㅇ 선장 또는 선장이 위임한 자와 선원이 서명한 선원의 일일 근로시간 또는 휴식시간에 관한 기록 사본 1부는 선원에게 제공되고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
6.7	A2.3.13	선원법 제60조제4항 제60조제5항 선원법 시행규칙 제39조의5	ㅇ 근로 및 휴식시간과 휴식시간의 분할에 관한 기준을 완화하는 단체협약이 있다면, 해당 단체협약은 해양수산관청의 승인을 받았으며, 해당 승인사항은 준수되고 있는가? ㅇ 근로 및 휴식시간과 휴식시간의 분할에 관한 기준을 완화하는 경우, 단체협약에는 유급휴가 규정에 따른 유급휴가의 부여 간격보다 더 빈번하거나 유급휴가일수보다 더 기간의 유급휴가를 부여하는 내용이 포함되어 있는가?	□	□	□	유형 4	
6.8	A2.3.14	선원법 제60조제6항 제60조제7항	ㅇ 선장은 선박, 선내의 인명 또는 화물의 당면한 안전을 위하여 또는 해상에서 조난을 당한 선박 또는 인명을 구조하기 위하여 필요한 일체의 작업 수행을 위하여 선원의 휴식시간을 방해한 경우, 정상적인 상황으로 회복 후 실행 가능한 빨리 적절한 기간의 휴식을 선원에게 제공하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
6.9	-	선원법 제60조제8항	ㅇ 선박소유자는 선박이 정박 중인 경우, 선원에게 1주간에 1일 이상의 휴식을 부여하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
6.10	-	선원법 제61조	ㅇ 선박소유자는 18세 미만의 연소선원 보호를 위하여 근로시간, 휴식시간 등에 관한 다음 기준을 준수하고 있는가? - 근로시간은 1일 8시간, 1주간 40시간을 초과하지 아니할 것 - 1일 1시간 이상의 식사를 위한 휴식시간과 매 2시간 연속 근로 후 즉시 15분 이상의 휴식시간	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
6.11	-	선원법 제62조제1항 제62조제2항	○ 선박소유자는 시간외근로를 한 선원(보상휴식을 받은 선원은 제외)과 휴일에 근로를 한 선원에게 시간외근로나 휴일근로에 대하여 통상임금의 100분의 150에 상당하는 금액 이상을 시간외근로수당으로 지급하고 있는가? ※ 단체협약, 취업규칙 또는 선원근로계약에서 정하는 바에 따라 선종, 선박의 크기, 항해 구역에 따른 근로의 정도·실적 등을 고려하여 일정액을 시간외근로수당으로 지급할 수 있음	□	□	□	유형 5	
6.12	-	선원법 제93조	○ 선박소유자는 여성선원에게 월 1일의 생리휴식을 부여하고 있는가?	□	□	□	유형 2	
7	**선박에 대한 승무기준**							
7.1	A2.7.1	선원법 제65조 제66조 선원법 시행규칙 제13조2항제7호	○ 선박소유자는 필요한 선원의 정원을 해양수산관청으로부터 인정받아 발급받은 승무정원증서를 비치하고 있는가? ○ 선박은 승무정원증서 상에 기재된 승무정원을 준수하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
8/9	**거주설비 및 선내 오락시설**							
8/9.1	A3.1.4~17	선박안전법 제26조 선박설비기준 제2편1장	○「선박안전법」제26조(선박시설의 기준) 및「선박설비기준」에 적합함을 증명하는 문서가 비치되어 있는가?	□	□	□	유형 2	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
8/9.2	A3.1.18	선원법 시행규칙 제9조제2항 선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제45조 제49조	ㅇ 거주설비 및 선내 오락시설에 대한 결함이 없는가?	□	□	□	유형 6	
			ㅇ 거주설비 및 위생설비가 청결하고 상시 사용할 수 있는 상태를 유지하고 있는가? ㅇ 선장 또는 선장이 지정하는 사람은 선원 거주설비의 위생 및 수리 상태를 매월 1회 이상 점검하고, 기록을 유지 · 관리하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
8/9.3		선원안전위생규칙 제2조 선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제48조	ㅇ 거주설비, 위생설비, 그 밖에 쥐 또는 곤충이 숨기 쉬운 장소에 매년 1회 이상 약품으로 쥐 또는 곤충류를 제거하고 있는가? ※ 「검역법」 제27조에 따른 선박위생관리 증명서 또는 위생관리 면제증명서가 있는 선박에 대해서는 해당 증명서의 발행일부터 6개월간은 해당 조치 생략 가능	□	□	□	유형 4	
10	**식량 및 조달**							
10.1	R3.2.1 R3.2.2 A3.2.2(a)	선원법 제76조제1항 제77조	ㅇ 승선 중인 선원들은 고용기간 중에는 선박의 요건, 선원의 다양한 문화 및 종교적인 배경을 고려하여 적절한 품질의 영양가를 가지고 있는 충분한 양의 식량과 식수를 무료로 제공받고 있는가? ㅇ 선박소유자는 선내 급식비를 지급할 때에 선원에게 1인당 1일 기준액을 알리고 있는가? ㅇ 선내 급식비는 선내 급식을 위한 식료품 구입과 운반을 위한 비용으로만 지출되고 있는가?	□	□	□	유형 2	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
10.2	A3.2.2(b)	선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제50조	ㅇ 조리부의 조직 및 장비는 적절하고, 다양하며, 균형있고 영양가 있는 식사를 위생적인 상태에서 마련하여 선원에게 제공하기 위하여 충분한가?	□	□	□	유형 2	
10.3	R3.2.3 A3.2.5	선원법 제76조제2항	ㅇ 음식을 준비하는 책임을 지는 선내 조리사로 고용된 선원은 선내 자신의 직책에 맞는 훈련을 받고 자격을 갖추고 있는가? ㅇ 선내 조리사가 승선하지 아니할 수 있는 항해선이 아닌 선박, 승무정원이 10명 미만인 선박 또는 어선에 해당하는 선박에는 선상 조리와 급식에 관한 지식과 경험을 가진 사람이 승선하여 해당 직무를 수행하고 있는가?	□	□	□	유형 2	
10.4	A3.2.7	선원법 시행규칙 제9조제2항 선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제51조	ㅇ 선장 또는 선장이 지정하는 사람은 다음 사항을 매월 1회 이상 점검하고, 기록을 유지 · 관리하고 있는가? - 선내 식량과 식수의 보유량, - 식량과 식수의 선내 저장 및 취급에 사용하는 장소와 설비의 위생 및 작동 상태 - 선내에서 식사를 준비하고 제공하는 취사실과 그 밖의 취사 설비의 위생 및 작동 상태	□	□	□	유형 2	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제52조	ㅇ 부득이하게 식수 탱크에 식수가 아닌 것을 저장하는 경우, 식수가 오염되지 않도록 충분한 조치를 하고 있는가? ㅇ 선원이 항상 식수를 마실 수 있도록 필요한 설비를 갖추거나 적절한 조치를 하고 있는가?					

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
10.5	-	선원법 시행규칙 제47조제1항	ㅇ 선박소유자는 적당한 양과 질의 선내급식을 위하여 선박마다 선장과 조리책임자를 포함하여 5인 이상의 위원으로 구성하는 급식위원회를 두어 선원의 식생활을 관리하고 있는가?	□	□	□	유형 2	
11	**건강, 안전 및 사고방지**							
11.1	A4.3.1	선원법 제79조 제82조	ㅇ 선내 직무상 사고, 상해 및 질병을 예방하기 위한 선상에서의 합리적인 주의사항 및 프로그램이 마련되어있는가? ㅇ 선박소유자는 선내 안전 · 건강보호 및 사고예방을 위하여 마련된「선원의 안전 및 위생에 관한 규칙」등에서 정하는 사항을 준수하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제44조	ㅇ 선내에서 수행하는 위험성이 높은 작업으로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 사고예방조치, 선원보호조치, 사후관리 등의 내용을 포함한 선내안전작업관리기준을 마련하여 시행하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
11.2	A4.3.1	선원법 제82조제1항 선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제32조	ㅇ 선박소유자는 기계로부터 선원을 보호하기 위한 적절한 보호장치를 마련하고 있는가?	□	□	□	유형4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제31조	ㅇ 선내작업의 설비, 기계, 기구, 용구 등을 정비·정리하고 선내의 작업환경을 항상 양호한 상태로 유지하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제33조	ㅇ 선박소유자는 선외통행과 승하선 안전을 위한 적절한 조치를 하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제34조	ㅇ 동결실, 냉동고 및 그 밖에 선원이 통상 안에서 작업하는 밀폐된 구역은 적절한 탈출장치가 마련되어 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제35조	ㅇ 연소되기 쉬운 폐기물은 적절히 처리되고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제36조	ㅇ 액화석유가스의 위험을 방지하기 위한 조치를 마련하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제37조	ㅇ 선박소유자는 선내의 관계 및 전로 계통의 식별표준을 준수하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제38조	ㅇ 선박소유자는 선내의 필요한 장소에 적절한 안전·보건 표지를 설치하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제39조	ㅇ 선내 야간통행, 작업안전 등을 확보하기 위해 적절한 조명이 설치되어 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제40조	ㅇ 작업장소 및 통로의 바닥 안전을 위해 적절한 조치를 하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제41조	ㅇ 작업발판 및 디딤널은 안전을 확보하기 위해 적절한 구조인가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제42조	ㅇ 수중추락 방지를 위한 적절한 조치를 하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제47조	ㅇ 기관실, 조리실 등 고온 또는 다습한 선내의 작업장에 통풍, 환기 등 온도와 습도 조절을 위한 적절한 조치를 하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
11.3	A4.3.1	선원법 제82조제2항	ㅇ 선박소유자는 위험한 선내 작업에 일정한 경험이나 기능을 가진 선원을 종사시키고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제43조	ㅇ 선내 중대재해가 발생할 수 있거나 위험성이 높은 작업은 작업 전 승인 절차를 거치고 있는가?	□	□	□	유형 4	
11.4	A4.3.2(b) A4.3.2(c)	선원법 제91조 제92조제1항	ㅇ 18세 미만인 선원의 안전 및 건강을 위한 기준과 선내 안전 · 건강 정책 및 프로그램의 준수를 위한 선박소유자, 선원 및 기타 관련된 자의 의무를 명확히 규정하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제9조 제11조	ㅇ 선내 안전 · 건강 정책 및 프로그램을 이행하고 준수하기 위한 특정의 책임을 고려하여 선장 또는 안전담당자, 건강담당자 등 직무를 명확히 규정하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
11.5	A4.3.2(d)	선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제13조	ㅇ 선내안전위원회의 위원으로 참여하기 위해 승무한 선원 간의 호선 또는 임명으로 안전대표자 1명 이상을 선출하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제14조	ㅇ 안전대표자는 선원보호 조치에 관한 요구사항 및 선장에 대한 요청사항 등 자신의 업무에 관한 사항을 사고예방일지에 기록하여 보관하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제16조	ㅇ 선장, 안전담당자, 안전대표자 등으로 구성된 선내안전위원회를 구성하여 분기 1회 정기 회의를 개최하고 회의록을 작성·보관하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제81조	ㅇ 안전대표자는 「선내 안전·보건 및 사고예방 기준」 제81조(안전대표자 등의 교육훈련)에 따라 교육을 이수하였는가?	□	□	□	유형 4	
11.6	A4.3.5	선원법 제21조 제81조 제82조제4항 선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제23조	ㅇ 선장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 그 사실을 해양수산관청에 보고하고 있는가? - 선박의 충돌 · 침몰 · 멸실 · 화재 · 좌초, 기관의 손상 및 그 밖의 해양사고가 발생한 경우 - 항해 중 다른 선박의 조난을 안 경우(무선통신으로 알게 된 경우는 제외한다) - 인명이나 선박의 구조에 종사한 경우 - 선박에 있는 사람이 사망하거나 행방불명된 경우 - 미리 정하여진 항로를 변경한 경우 - 선박이 억류되거나 포획된 경우 - 선원의 직무상 사고 등이 발생한 경우 - 그 밖에 선박에서 중대한 사고가 일어난 경우	□	□	□	유형 4	
11.7	A4.3.8	선내 안전·보건 및	ㅇ 선내 위험을 찾아내고, 위험성의 크기가 허용	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
		사고예방 기준 제27조 제29조 제30조	가능한 범위인지를 판단하기 위한 위험성 평가를 매년 실시하고 있는가? o 새로운 작업 설비 등이 도입되거나 선원의 건강과 안전에 영향을 미칠 수 있는 작업 조직과 계획을 수정한 때에 별도로 위험성 평가를 실시하고 있는가? o 위험성 평가에 관한 문서를 항상 선원 또는 안전대표자가 볼 수 있도록 선내에 갖추어 놓고 있는가? o 위험성 평가 결과 작업 중 위험이 존재하고, 해당 작업이 선원에게 건강상 위험을 일으킨 경우 선원이 적절한 건강진단을 받을 수 있도록 조치했는가?					
11.8	-	선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제58조	o 선원의 건강증진을 도모하기 위해 음주와 약물 남용을 금지하는 등의 적절한 조치를 하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
11.9	-	선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제21조	o 선내안전위원회는 매년 전년도에 대한 선내 안전 및 작업환경에 관한 합동보고서를 작성하여 선내에 갖추어 놓고 있는가?	□	□	□	유형 4	
11.10	-	선내 안전·보건 및	o 산소 결핍 우려나 인체에 유해한 기체를	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
		사고예방 기준 제59조	내뿜는 위험물이 있는 경우 이를 측정할 수 있는 적절한 검지 기구가 있는가?					
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제60조 제74조 제75조	ㅇ 작업에 필요한 보호구는 작업에 동시에 종사하는 사람 수 이상으로 갖춰져 있으며, 적절히 관리되고 있는가? ㅇ 선내 작업 조건 및 선원의 건강에 적합한 개인보호장비가 운용되고 있는가? ㅇ 개인보호장비는 구조, 설계 및 생산에 관해 발효 중인 규정을 준수하고 있으며, 그 인증서를 갖춰두고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제76조 제77조	ㅇ 선원을 안전과 건강에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 작업장비가 배치되어 있는가? ㅇ 선원의 안전과 건강을 보호하기 위해 적절한 장비 검사 및 보수관리를 하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제78조	ㅇ 특별히 위험성이 있는 작업장비의 경우 서면 작업지시와 적절한 안전 조치를 하고 있는지?					
		선내 안전·보건 및	ㅇ 작업 시 기계진동을 최소화하기 위한 조치	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
		사고예방 기준 제4장제4절	(진동보호구, 유해성 주지, 유지·관리 등)를 하고 있는가?					
		선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제4장제5절	ㅇ 선원이 선내 작업 시 소음으로부터 적절하게 보호되고 있는가? ㅇ 소음이 노출될 수 있는 작업구역에는 소음수준에 따라 주의문구를 표시하고 적절한 안내가 되고 있는가? ㅇ 소음수준이 75데시벨을 초과하는 주기 플랫폼에 선교와 연락이 가능한 장치가 있는가? ㅇ 소음수준이 90데시벨이 초과하거나 건강장해가 발생한 경우, 청력보존프로그램을 수립·시행하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
12	**선내 의료관리**							
12.1	A4.1.1	선원법 제82조제5항 제82조제6항 선내 안전·보건 및 사고예방 기준 제46조 제53조 제54조 제56조	ㅇ 선박소유자는 선박에 승무하여 근로를 제공하는 선원에 대하여 다음의 건강보호 및 의료관리를 제공하고 있는가? - 선원의 직무에 관계되는 직업상 건강보호 및 의료관리에 관한 규정 등의 적용 - 선원에게 필요한 약품, 진단 및 치료용 의료장비 및 의료설비 그리고 의료정보 및 의료전문가를 신속하게 이용하는 것 등 육상근로자가 일반적으로 이용할 수 있는 것과 동등한 건강보호와 의료관리 제공 - 기항 항구에서 지체 없이 자격을 갖춘 의사 또는 치과의사를 방문할 수 있는 권리의 제공 - 의료관리 및 건강보호 서비스의 무료 제공 - 건강증진 및 건강교육프로그램과 같은 예방적 조치	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
12.2	A4.1.2	선원법 시행규칙 제52조제3항	ㅇ 선장과 육상 및 선내 의료담당자가 사용하기 위한 표준의료보고서가 기록 · 유지되고 있는가? ㅇ 작성된 표준의료보고서의 내용은 비밀이 유지되고 있는가?	□	□	□	유형 4	
12.3	A4.1.4(a)	선원법 제82조제5항 선원법 시행규칙 제52조제2항	ㅇ 의료함, 의료장비 및 의료지침서가 비치되어 있으며, 이들에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가?	□	□	□	유형 4	
12.4	A4.1.4(b)	선원법 제84조	ㅇ 100명 이상의 인원을 운송하고, 3일을 초과하는 기간의 국제항해에 통상적으로 종사하는 선박인 경우, 의사가 승선하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
12.5	A4.1.4(c)	선원법 제85조 제86조	ㅇ 선박에 의사가 승선하고 있지 아니한 경우, 의료 및 약품 관리를 담당하는 선원 1명 이상 또는 의료응급처치를 제공할 능력이 있는 선원 1명 이상이 승선하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
12.6	A4.1.4(d)	선원법 제88조제1항	ㅇ 해상에서 무선 또는 위성 통신에 의하여 전문적 조언을 포함한 의료조언을 1일 24시간 무료로 이용할 수 있는가?	□	□	□	유형 4	
12.7	-	선원법 제81조 제82조제3항 제82조제4항	ㅇ 선박소유자는 감염병, 정신질환, 그 밖의 질병을 가진 사람 중에서 승무가 곤란하다고 정하는 선원의 승무를 금지하고 있는가? ㅇ 선원의 직무상 사고 등이 발생하였을 때에는 즉시 해양수산관청에 보고하고 있는가?	□	□	□	유형 2	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
13	선내불만처리절차							
13.1	R5.1.5.1 R5.1.5.2 A5.1.5.2 A5.1.5.3	선원법 제114조 제129조제1항 제129조제2항	ㅇ 선원의 불만처리를 공정하고, 효과적이고 신속하게 처리하기 위한 선내절차가 마련되었는가? - 모든 경우에 선원은 선장에게 직접 또는 필요하다고 인정될 경우 적절한 외부 당국에도 불만사항을 제기할 권리를 가질 것 - 불만을 제기하는 선원에 대하여 불이익한 처우를 하는 것은 금지될 것 - 선원이 다른 사람을 동반하거나 대리하게 할 수 있는 권리를 포함할 것	□	□	□	유형 3	
13.2	A5.1.5.4	선원법 제129조제4항	ㅇ 모든 선원은 선원근로계약서 사본 1부에 추가하여 선박에 적용되는 선박의 사용언어로 작성된 다음의 사항을 포함하는 선내불만처리절차의 사본 1부를 제공받고 있는가? - 기국의 책임당국의 연락정보 - 기국이 선원의 거주 국가와 다른 경우, 선원국의 책임당국의 연락정보 - 선원의 불만사항에 대하여 비밀을 유지한 채 공평한 조언을 제공하고 또한 선내에서 그들이 사용할 수 있는 불만처리절차를 따르는데 달리 도움을 줄 수 있는 선내의 한 사람 또는 사람들의 이름	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
14	임금의 지급							
14.1	R2.2 A2.2.1	선원법 제52조제1항 제52조제2항	ㅇ 선원은 자신의 근로에 대하여 근로계약에 따라 매월의 간격을 넘지 않게 일정한 날짜를 정하여 전액의 임금을 지급받고 있는가? ※ 법령이나 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 외의 것으로 지급할 수 있음	□	□	□	유형 5	
14.2	A2.2.2	선원법 시행령 제17조제2항	ㅇ 선원은 월급, 기타 보수 및 해당되는 경우 적용 환율 등에 대한 정보를 포함하는 명세서를 매월 제공받고 있는가?	□	□	□	유형 4	
14.3	A2.2.3 A2.2.4	선원법 제52조제3항	ㅇ 모든 선원은 자신의 소득 중 일부 또는 전부를 가족이나 부양자 또는 법적수급자에게 송금할 수 있는 수단을 적절한 요금의 수준으로 선박소유자에게 제공받았는가?	□	□	□	유형 4	
14.4	-	선원법 제52조제4항	ㅇ 선박소유자는 승무 중인 선원이 청구하면 선장에게 임금의 일부를 상륙하는 기항지에서 통용되는 통화로 직접 선원에게 지급하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
14.5	-	선원법 제53조	ㅇ 선박소유자는 선원이나 그 가족의 출산, 질병, 재해, 혼인 또는 사망한 경우, 해양수산부장관이 정하는 부득이한 사유로 7일 이상 하선하게 되는 경우 등 비상(非常)한 경우의 비용에 충당하기 위하여 선원이 임금 지급을 청구하는 경우에는 임금 지급일 전이라도 이미 제공한 근로에 대하여 임금을 지급하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
14.6	-	선원법 제56조제1항 제56조제2항 제151조 선원법 시행령 제50조의7 선원법 시행규칙 제58조의11	○ 선박소유자는 파산의 선고 또는 회생절차의 개시의 결정 또는 지방해양수산청장의 도산 등의 사실인정의 사유로 퇴직한 선원이 받지 못할 임금(최종 4개월분) 및 퇴직금(최종 4년분)의 지급 보장을 위하여 보험 또는 공제에 가입하거나 기금을 조성하고 있는가? ○ 적절한 언어로 작성된 임금채권보장보험 등의 가입 여부, 체불임금의 청구 · 지급 등에 관한 사항이 포함된 서류를 선내의 잘 보이는 곳에 게시하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
14.7	-	선원법 제59조	○ 선박소유자는 선원에게 해양수산부장관이 정한 “선원 최저임금 고시”를 준수하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15	**휴가**							
15.1	R2.4.1	선원법 제69조제1항 제69조제4항	○ 선박소유자는 선원이 8개월간 계속하여 승무(수리 중이거나 계류 중인 선박에 승무하는 것을 포함)한 경우에는 그때부터 4개월 이내에 선원에게 유급휴가를 부여하고 있는가? ○ 선원이 8개월간 계속하여 승무하지 못한 경우에도 이미 승무한 기간에 대하여 유급휴가를 부여하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.2	R2.4.2	-	○ 선원은 자신의 건강과 복지를 향유하기 위하여 그리고 자신의 직책에 따른 운항적 요건과 더불어 상륙이 허가되고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.3	A2.4.1 A2.4.2 A2.4.3	선원법 제69조제2항 제70조제1항 제70조제2항	○ 유급휴가는 계속하여 승무한 기간 1개월에 대하여 6일 이상 부여하고 있는가? ※ 연해구역을 항해구역으로 하는 선박 또는 15일 이내의 기간마다 국내 항에 기항하는 선박에 승무하는 선원의 유급휴가 일수는 계속하여 승무한 기간 1개월에 대하여 5일로 함	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
15.4	-	선원법 제62조제5항	ㅇ 선박소유자는 시간외근로 중 1주간에 4시간의 시간외근로에 대하여 시간외근로수당을 지급하는 것을 갈음하여 유급휴가 일수에 1개월의 승무기간마다 1일을 추가하여 유급휴가를 부여하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.5	-	선원법 제69조제3항	ㅇ 산전 · 산후의 여성선원이 「근로기준법」 제74조에 따른 휴가로 휴업한 기간은 계속하여 승무한 기간으로 보고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.6	-	선원법 제69조제5항	ㅇ 선박소유자는 18세 미만의 연소선원 보호를 위하여 별도의 유급휴가 부여(6개월보다 길지 않는 승선 기간에 대한 유급휴가의 부여)를 위한 절차를 가지고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.7	-	선원법 제70조제3항	ㅇ 2년 이상 계속 근로한 선원에게는 1년을 초과하는 계속근로기간 1년에 대하여 유급휴가 일수에 1일의 유급휴가를 추가로 부여하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.8	-	선원법 제70조제4항	ㅇ 산전 · 산후의 여성선원에 대하여 「근로기준법」 제60조제1항의 유급휴가 일수 계산방법을 고려하여 유급휴가를 부여하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.9	-	선원법 제70조제5항	ㅇ 유급휴가 일수를 계산할 때 1개월 미만의 승무기간에 대하여 비율로 계산하되 1일 미만은 1일로 계산하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
15.10	-	선원법 제73조제2항	ㅇ 선박소유자는 선원이 유급휴가의 전부 또는 일부를 사용하지 아니하였을 때에는 사용하지 아니한 유급휴가 일수에 대하여 통상임금에 상당하는 금액을 임금 외에 따로 지급하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
16	송환 및 유기구제에 대한 재정보증 등							
16.1	R2.5.2 A2.5.2.7	선원법 제42조의2 선원법 시행령 제5조 제50조의7 선원법 시행규칙 제58조의11	ㅇ 선박소유자는 송환(유기구제 포함)을 보장하기 위한 재정보증을 제공하고 있는가? ㅇ 선박소유자는 선원이 보험사업자 등에게 보험금을 직접 청구할 수 있도록 그 선원을 피보험자로 지정하였는가? ㅇ 재정보증의 증명서 또는 증빙서류에는 다음 사항이 포함되어 있으며, 한글과 영문으로 작성되어 있는가? - 선명 - 선박의 선적항 - 선박의 호출부호 - 선박의 IMO 번호 - 보험사업자 등의 상호명 및 주소(법인의 경우에는 주사무소의 소재지) - 보험사업자 등의 연락처(담당자의 연락처 포함) - 선박소유자의 성명(법인의 경우에는 대표자의 성명) - 보험 등의 유효기간 - 선원법 제42조의2의 요건을 충족하고 있다는 보험사업자등의 인증	□	□	□	유형 4	
16.2	A2.5.1.2	선원법 시행규칙 제20조	ㅇ 선원이 송환될 권리가 부여되는 상황, 기간(12개월 미만) 및 세부적 권리에 대한 사항이 선원근로계약서나 단체협약에 명시되어 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
16.3	A2.5.1.3	선원법 제38조제4항	ㅇ 선박소유자는 고용이 개시될 때 선원에게 송환비용으로 선금 지불을 요구하고 있지 아니한가? ㅇ 선박소유자는 선원의 임금 또는 기타 권리로부터 송환비용을 상계하고 있지 아니한가?	□	□	□	유형 4	
16.4	A2.5.1.9 A2.5.2.6	선원법 제151조 선원법 시행령 제50조의7	ㅇ 한글과 영보증의 가입 여부, 비용의 청문으로 작성된 송환 절차, 재정구 · 지급 절차 등에 관한 사항이 포함된 서류를 선내의 잘 보이는 곳에 게시하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
16.5	-	선원법 제38조제1항	ㅇ 선박소유자는 선원이 거주지 또는 선원근로계약의 체결지가 아닌 항구에서 하선하는 경우에는 선박소유자의 비용과 책임으로 선원의 거주지 또는 선원근로계약의 체결지 중 선원이 원하는 곳까지 지체 없이 송환하고 있는가? ※ 선원의 요청에 의하여 송환에 필요한 비용을 선원에게 지급할 경우는 제외	□	□	□	유형 1	
16.6	-	선원법 제38조제2항	ㅇ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고 무상으로 송환되고 있는가? - 선원이 정당한 사유없이 임의로 하선한 경우 - 하선 징계를 받고 하선하는 경우 - 단체협약, 취업규칙 또는 선원근로계약에서 정하는 사유에 해당하는 경우 ※ 선박소유자는 6개월 이상 승무하고 송환되는 선원에게 송환에 든 비용의 100분의 50에 상당하는 금액 이상 청구할 수 없음	□	□	□	유형 1	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
16.7	-	선원법 제39조	ㅇ 선박소유자는 송환에 든 비용을 선원에게 청구하는 경우를 제외하고 하선한 선원에게 송환에 걸린 일수에 따라 그 선원의 통상 임금에 상당하는 송환수당을 지급하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
17	**협약에 의한 문서**							
17.1	A5.1.1	선원법 시행규칙 제58조의3제2항	ㅇ 해사노동협약 사본 1부가 선내에 비치되어 있는가?	□	□	□	유형 4	
18	**선박소유자의 책임에 대한 재정보증 등**							
18.1	A4.2.1.1(a)	선원법 제94조 제95조 제97조 제98조	ㅇ 선박소유자는 선원의 직무개시 일자와 정당하게 송환될 것으로 간주되는 일자 사이에 발생하거나 이들 일자 사이의 선원 고용에 기인하는 선원의 질병 및 부상과 관련한 비용을 부담하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
18.2	A4.2.1.1(b)	선원법 제106조 선원법 시행령 제32조 제50조의7 선원법 시행규칙 제58조의11	ㅇ 선박소유자는 업무상 상해, 질병 또는 위험에 기인하는 선원의 사망 또는 장기적인 장애가 발생한 경우에 보상을 보장하기 위한 재정 보증을 제공하고 있는가? ㅇ 선박소유자는 선원이 보험자 또는 공제 사업자에게 보험금을 직접 청구할 수 있도록 그 선원을 피보험자로 지정하였는가? ㅇ 재정보증의 증명서 또는 증빙서류에는 다음 사항이 포함되어 있으며, 한글과 영문으로 작성되어 있는가? - 선명 - 선박의 선적항 - 선박의 호출부호 - 선박의 IMO 번호 - 보험사업자 등의 상호명 및 주소(법인의 경우에는 주사무소의 소재지) - 보험사업자 등의 연락처(담당자의 연락처 포함) - 선박소유자의 성명(법인의 경우에는 대표자의 성명) - 보험 등의 유효기간 - 선원법 제106조의 요건을 충족하고 있다는 보험사업자등의 인증	□	□	□	유형 4	
18.3	A4.2.1.1(c)	선원법 제94조 제95조	ㅇ 선박소유자는 질병 또는 상해를 입은 선원이 회복될 때까지 또는 질병 또는 근로불능이 영구적이라고 선고되었을 때까지 의료적 치료, 필요한 의약품 및 치료기구의 보급 그리고 통근비와 같은 의료관리 비용을 담보하고 있는가?	□	□	□	유형 2	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
18.4	A4.2.1.1(d)	선원법 제100조	ㅇ 선박소유자는 계약기간 동안 선내 또는 육상에서 발생한 사망의 경우 매장비용을 부담하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
18.5	A4.2.1.3	선원법 제96조	ㅇ 선박소유자는 질병 또는 상해 입은 선원이 선내에 체류하거나 또는 송환될 때까지 모든 임금을 지급하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
18.6	A4.2.1.7	선원법 제18조 선원법 시행규칙 제12조	ㅇ 질병, 상해 또는 사망한 선원이 선내에 남긴 재산은 안전하게 보관하고 그것을 선원 또는 그들의 가장 가까운 친족에게 반환되었는가?	□	□	□	유형 4	
18.7	A4.2.1.11	선원법 제151조 선원법 시행령 제50조의7	ㅇ 한글과 영문으로 작성된 재해보상보험등의 가입 여부, 보험금의 청구 · 지급 절차 등에 관한 사항이 포함된 서류를 선내의 잘 보이는 곳에 게시하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
18.8	-	선원법 제99조	ㅇ 선박소유자는 선원이 직무상 또는 직무 외의 원인으로 사망한 경우에 지체 없이 유족에게 유족보상을 하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
18.9	-	선원법 제101조	ㅇ 선박소유자는 선원이 해상에서 행방불명된 경우에는 피부양자에게 행방불명보상을 하고 있는가? ㅇ 행방불명기간이 1개월을 지났을 때에는 유족보상 및 장제비를 지급하고 있는가?	□	□	□	유형 4	

연번	요건		점검사항	결과			조치 기준	비고
	협약	국내법령		적합	부적합	해당없음		
18.10	-	선원법 제102조	ㅇ 선박소유자는 선원이 승선하고 있는 동안 해양사고로 소지품을 잃어버린 경우, 잃어버린 소지품의 가액에 상당하는 금액을 보상하고 있는가?	□	□	□	유형 4	
19	**사회보장**							
19.1	A4.5.1	국내법령 해당 조항 참고	ㅇ 선박소유자는 사회보장 관련 국내법령(선원법, 국민건강보험법, 국민연금법, 국민건강보험법, 고용보험법 등)에 따른 사회보장제도를 선원에게 적절하게 제공하고 있는가? ㅇ 사회보장보험의 사용자(선박소유자 등) 부담금을 선원이 부담하고 있지는 아니한가?	□	□	□	유형 4	
20	**해사노동적합증서 및 해사노동적합선언서**							
20.1	A5.1.3	선원법 제136조	ㅇ 해사노동적합증서 및 해양수산부령으로 정하는 절차에 따라 승인받은 해사노동적합선언서를 선내에 갖추고 있는가?	□	□	□	유형 4	

[별지 제4호 서식_영문]

MLC Inspection Check list for Korean Flag ship

1. Name of Shipowner					
2. Name of Ship		3. Distinctive No.		4. IMO No.	
5. Gross Tonnage		6. Kind of Ship			
7. Port of Registry		8. Keel laid date			
10. Date of Registry		11. No. of Seafarers			
12. Kind of Inspection	☐ Initial ☐ Renewal ☐ Intermediate ☐ Interim ☐ Special				
13. Date of Inspection		14. Place of Inspection			

※ How to check the each result of verification item

- ㅇ S ☑ : Satisfactory result
- ㅇ U ☑ : Un-satisfactory result
- ㅇ N/A ☑ : Not applicable
- ㅇ In case where a finding is identified, the finding shall be distinguished as ‘Deficiency’ or ‘Observation’ and write in the [Remark] column

※ Corrective action due as per the type of Deficiency (Refer to the corrective action due as per the type of Deficiency in the 「Guideline for Seafarers’ Labour Supervisors」)

- ㅇ Type 1 : Immediately report crime and commence investigating (In case of RO, immediate corrective action is required, then report to the competent authority)
- ㅇ Type 2 : Immediate corrective action is required
- ㅇ Type 3 : Corrective action is completed within 7 (seven) days
- ㅇ Type 4 : Corrective action is completed within 25 (twenty-five) days
- ㅇ Type 5 : Corrective action is completed within 25 (twenty-five) days. But, In case of non-payment within 30 (thirty) days from the regular payment date, delayed payment of wages for more than 2 (two) months and overdue 3 (three) or more times within one year and labour dispute, immediately report crime and commence investigating(In case of RO, immediate corrective action is required, then report to the competent authority)
- ㅇ Type 6 : Corrective action is completed within 90 (ninety) days

15. Name of Inspection organization			
16. Team Leader		17. Team Member	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
1	**Minimum age of seafarers**							
1.1	A1.1.1	Seafarers' Act Article 91, (1)	○ A shipowner shall not employ a person under 16 years of age as a seafarer	☐	☐		Type 2	
1.2	A1.1.2 A1.1.3	Seafarers' Act Article 92, (1)	○ A shipowner shall not have a seafarer under 18 years of age engage in work for at least nine hours at night including hours from midnight to five in the morning	☐	☐	☐	Type 2	
1.3	A1.1.4	Seafarers' Act Article 91, (3)	○ A shipowner shall not assign dangerous work inboard and hygienically harmful work to a seafarer under 18 years of age	☐	☐	☐	Type 2	
1.4	A3.2.8	Seafarers' Act Article 76, (2)	○ A shipowner shall not have a seafarer under 18 years of age engage in work for cooking	☐	☐	☐	Type 2	
2	**Medical Certificate**							
2.1	A1.2.1 A1.2.6	Seafarers' Act Article 87, (1)	○ Medical certificate shall has the following items; - Doctor's judgement attesting that seafarer is medically fit to perform the duties they are to carry out at sea - The hearing and sight of the seafarer concerned, and the colour vision in the case of a seafarer to be employed in capacities where fitness for the work to be performed is liable to be affected by defective colour vision, are all satisfactory - The seafarer concerned is not suffering from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board	☐	☐	☐	Type 2	
2.2	A1.2.4	Seafarers' Act Article 87, (1)	○ A shipowner shall only allow those who has a medical certificate of health in which a medical institution equal to or higher than a hospital level	☐	☐	☐	Type 2	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
2.3	A1.2.7	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 54	○ All medical certificate shall be valid - Valid period for general health check-up : 1 year - Valid period for special health check-up : 2 years - Valid period for medical certificate under age of 18 : 1 year - Valid period for color vision examination : 6 years ○ If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the certificate shall not exceed three months	☐	☐	☐	Type 2	
2.4	A1.2.10	-	○ The medical certificate shall be provided in working language and English	☐	☐	☐	Type 4	
2.5	-	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 55, (2)	○ Health check-up expenses shall be borne by a shipowner	☐	☐	☐	Type 4	
3	**Training and qualifications**							
3.1	R1.3.1 R1.3.3	Seafarers' Act Article 64 Article 76, (2) Article 84,85,86,116 Ship Personnel Act Article 11,15	○ Seafarers shall be trained or qualified to carry out their duties on board ship	☐	☐	☐	Type 2	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
3.2	R1.3.2	Enforcement Rule of the Seafarers' Act 52-2	○ Seafarers shall be permitted to work on a ship subject to they have successfully completed training for personal safety on board ship; - Duty on-board and ship's characteristic - Work instruction - International and national regulations for the safety of life and maritime environmental protection	☐	☐	☐	Type 4	
4	**Seafarers' employment agreements**							
4.1	A2.1.1(a) A2.1.1(b) A2.1.1(c) A2.1.1(d)	Seafarers' Act Article 27 Article 43	○ The shipowner and seafarer concerned shall each have a signed original of the seafarers' employment agreement ○ Seafarers signing a seafarers' employment agreement shall be given an opportunity to examine and seek advice on the agreement before signing ○ At least one copy of seafarers' employment agreement shall be accessible for review by PSC officer, MLC inspector, ship's master and seafarers	☐	☐	☐	Type 4	
4.2	A2.1.1(e)	Seafarers' Act Article 51 Enforcement Decree of the Seafarers' Act Article 16	○ Seafarers shall be given a document containing a record of their employment on board the ship ○ Document containing a record of their employment shall not include the evaluation of work and the amount of wages	☐	☐	☐	Type 4	
4.3	A2.1.2	Seafarers' Act Article 151	○ Where a collective bargaining agreement forms all or part of a seafarers' employment agreement, a copy of that agreement shall be available on board ○ The portions of the collective bargaining agreement and standard seafarers' employment agreement that are subject to a port State inspection under MLC Regulation 5.2.	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
4.4	A2.1.4	Seafarers' Act Article 43 Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 20	○ Seafarers' employment agreements shall in all cases contain the following particulars: - The seafarer's full name, date of birth or age, and birthplace - The shipowner's name (in the case of a corporation, the name of the representative) and address(in the case of a corporation, the location of the head office) - The place where and date when the seafarers' employment agreement is entered into - The capacity in which the seafarer is to be employed - The amount of the seafarer's wages or, where applicable, the formula used for calculating them - The amount of paid annual leave or, where applicable, the formula used for calculating it - The termination of the agreement and the conditions thereof (the conditions entitling either party to terminate it, as well as the required notice period, the date fixed for its expiry) - The health and social security protection benefits to be provided to the seafarer by the shipowner - The seafarer's entitlement to repatriation - Matters concerning seafarer's working condition - Matters concerning a related collective agreement, where provisions about collective agreement are necessary	☐	☐	☐	Type 4	
4.5	A2.1.5	Seafarers' Act Article 33	○ Where a shipowner intends to terminate a seafarer employment agreement, he/she shall inform a seafarer of the termination of the seafarer employment agreement in writing with a period of advance notice of not less than 30 days ○ Where a seafarer intends to cancel a seafarer labor contract, he/she shall inform a shipowner of his/her intention with a period of advance notice of not more than 30 days as stipulated in a collective agreement, the rules of employment, or the seafarer labor contract	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
4.6	-	Seafarers' Act Article 29	○ No shipowner shall enter into a contract that predetermines a penalty or the amount of damages against the non-fulfillment of a seafarer labor contract	☐	☐	☐	Type 4	
4.7	-	Seafarers' Act Article 30	○ No shipowner shall enter into a contract that stipulates compulsory savings or the management of savings annexed to a seafarer labor contract	☐	☐	☐	Type 4	
4.8	-	Seafarers' Act Article 31	○ No shipowner shall offset his/her claim on a seafarer by his/her obligation to pay wages	☐	☐	☐	Type 4	
4.9	-	Seafarers' Act Article 32	○ A shipowner shall neither terminate a seafarer labor contract nor inflict the temporary retirement, the suspension from duty, the reduction of wages, and other punishment on a seafarer without a justifiable reason	☐	☐	☐	Type 3	
5	**Use of certified seafarers recruitment and placement service**							
5.1	R1.4.1 A1.4.5	Seafarers' Act Article 111 Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 55	○ No fees or other charges for seafarer recruitment or placement or for providing employment to seafarers are borne directly or indirectly, in whole or in part, by the seafarer, other than the cost of the seafarer obtaining a national statutory medical certificate, the national seafarer's book and a passport or other similar personal travel documents, not including, however, the cost of visas	☐	☐	☐	Type 1	
5.2	R1.4.2 R1.4.3 A1.4.9	Seafarers' Act Article 109 Article 110 Article 113, (2)	○ Where a shipowner intends to employ a seafarer through a seafarers recruitment and placement service in a country to which the MLC does not apply, he/she shall ascertain whether a seafarer employment agency meets the standards of the MLC	☐	☐	☐	Type 4	
6	**Hour of work or hour of rest**							
6.1	A2.3.3	Seafarers' Act Article 60, (1) Article 60, (2)	○ Working hours shall be 8 hours a day and 40 hours a week ○ If the shipowner and seafarers agreed, the hour of work shall not exceed a maximum of 56 hours a week ○ a shipowner may order a seafarer who keeps the navigational watch to overtime work within the extent of 16 hours a week, and other seafarers to overtime work within the extent of 4 hours a week	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
6.2	A2.3.5 A2.3.6	Seafarers' Act Article 60, (3)	○ A shipowner shall grant seafarers the time to rest not less than 10 hours in any 24 hours and not less than 77 hours in any one week. ○ In such cases, he/she may split the time to rest not less than 10 hours in any 24 hours only once, and one of the time to rest split shall continue not less than 6 hours minimum and the interval between the continuous time to rest shall not exceed 14 hours.	☐	☐	☐	Type 4	
6.3	A2.3.7	Seafarers' Act Article 15, (2)	○ Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by international instruments, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods and does not induce fatigue	☐	☐	☐	Type 4	
6.4	A2.3.8	Seafarers' Act Article 60, (7)	○ When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work	☐	☐	☐	Type 4	
6.5	A2.3.10 A2.3.11	-	○ A table with the shipboard working arrangements provided by working language and English, which shall contain for every position at least, shall be posted in an easily accessible place - The schedule of service at sea and service in port; and - The maximum hours of work or the minimum hours of rest	☐	☐	☐	Type 4	
6.6	A2.3.12	Seafarers' Act Article 62, (3) Article 62, (4)	○ A shipowner shall keep documents in which working hours a day, time to rest and overtime work of seafarers are to be stated ○ Documents in which working hours a day, time to rest and overtime work of seafarers are to be stated shall be provided each seafarers. It shall be signed by ship's master or representative and seafarers	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
6.7	A2.3.13	Seafarers' Act Article 60, (4) Article 60, (5) Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 39, (5)	○ If there is a collective agreement mitigating hour of rest and division requirement for hour of rest, it shall be approved by Regional Maritime Affairs and Port Office ○ If there is a collective agreement mitigating hour of rest and division requirement for hour of rest, it shall be included the contents that grant paid leave more frequent than the interval of paid leave granted under Article 69 (1) or longer than the number of days of paid leave under Article 70 (1)	☐	☐	☐	Type 4	
6.8	A2.3.14	Seafarers' Act Article 60, (6) Article 60, (7)	○ It shall be granted that the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may suspend the schedule of hours of work or hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.	☐	☐	☐	Type 4	
6.9	-	Seafarers' Act Article 60, (8)	○ A shipowner shall give seafarers holidays not less than 1 day a week when a ship is on the berth	☐	☐	☐	Type 4	
6.10	-	Seafarers' Act Article 61	○ A shipowner shall observe the following regulations on working hours, time to rest, etc for the protection of seafarers under 18 years of age - Working hours shall be 8 hours a day and maximum 40 hours a week- - More than 1 hour meal time shall be provided and more than 15 minutes break shall be provided after 2 hour consecutive	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
6.11	-	Seafarers' Act Article 62, (1) Article 62, (2)	○ A shipowner shall pay any of the following seafarers at least an amount equivalent to 150/100 of ordinary wages for his/her overtime work or holiday work as an overtime work ※ A shipowner may prepare a system by which he/she pays a certain amount as an overtime work allowance in consideration of the type of a ship, the size of a ship, the degree and performance of service of a seafarer according to the area of a voyage, as stipulated by a collective agreement, the rules of employment or a seafarer labor contract	☐	☐	☐	Type 5	
6.12	-	Seafarers' Act Article 93	○ A shipowner shall grant a female seafarer a menstruation leave of one day a month	☐	☐	☐	Type 2	
7	**Manning levels**							
7.1	A2.7.1	Seafarers' Act Article 65 Article 66 Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 13, (2), 7	○ A shipowner shall provide safe manning document(SMD) with on board. SMD shall be approved by Regional Maritime Affairs and Port Office ○ A shipowner shall always have the number of seafarers stated in a certificate of complement work on board	☐	☐	☐	Type 4	
8/9	**Accommodation and Recreational facilities**							
8/9.1	A3.1.4～17	Ship Safety Act Article 26	○ A document approving compliance with Standards of Ship's Facilities of Article 26 of Ship Safety Act shall be on board.	☐	☐	☐	Type 2	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
8/9.2	A3.1.18	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 9, (2) Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 45, 49	○ Accommodation and recreational facilities on board shall be maintained free from any and all deficiencies	☐	☐	☐	Type 6	
			○ Accommodation and recreational facilities shall be clean and maintained the proper condition ○ A master or a person designated by a master shall inspect the accommodation and recreational facilities not less than once a month and keep and manage the record thereof	☐	☐	☐	Type 4	
8/9.3		Rules on Safety and Health for Seafarers Article 2 Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 48	○ Accommodation and sanitary facilities, and other areas susceptible to harboring rodents or insects on board shall undergo annual pest eradication procedures, utilizing suitable chemical agents, at least once each year ※ Vessels holding a valid Ship Sanitation Control Certificate or a Ship Sanitation Control Exemption Certificate issued in accordance with Article 27 of the Quarantine Act may be exempted from the relevant measures for a period of six months from the date of issuance of the respective certificate	☐	☐	☐	Type 4	
10	**Food and Catering**							
10.1	R3.2.1 R3.2.2 A3.2.2(a)	Seafarers' Act Article 76, (1) Article 77	○ A shipowner shall supply seafarers working on board with food and water in the proper quantity and quality without any charge, considering the various cultural and religious backgrounds of seafarers working on board ○ When a shipowner disburse costs for providing meals in a ship, he/she shall disclose a daily standard amount per seafarer ○ Costs for providing meals in a ship shall not be disbursed for uses other than expenses for purchase and transport of foodstuffs to provide meals in a ship	☐	☐	☐	Type 2	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
10.2	A3.2.2(b)	Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 50	○ The organization and equipment of the catering department shall be such as to permit the provision to the seafarers of adequate, varied, balanced and nutritious meals prepared and served in hygienic conditions	☐	☐	☐	Type 2	
10.3	R3.2.3 A3.2.5	Seafarers' Act Article 76, (2)	○ Seafarers employed as ships' cooks with responsibility for food preparation must be trained and qualified for their position on board ship ○ On ships operating with a prescribed manning of less than ten which, by virtue of the size of the crew or the trading pattern, may not be required by the competent authority to carry a fully qualified cook, anyone processing food in the galley shall be trained or instructed in areas including food and personal hygiene as well as handling and storage of food on board ship	☐	☐	☐	Type 2	
10.4	A3.2.7	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 9, (2) Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 51	○ A master or a person designated by a master shall inspect the following sub-paragraphs not less than once a month and keep and manage the record thereof: - Amount of foods and drinking water stored on a ship, - State of hygiene and operation of a place and equipment used for storing and handling foods and drinking water on a ship and - State of hygiene and operation of a cooking place that prepares and provides meals and other cooking facilities on a ship	☐	☐	☐	Type 2	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 52	○ In the event that a potable water tank must unavoidably be used for the storage of non-potable substances, adequate measures must be taken to prevent contamination of the potable water supply ○ Necessary installations shall be provided, or appropriate measures shall be taken, to ensure that seafarers have access to potable water at all times	☐	☐	☐	Type 2	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
10.5	-	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 47, (1)	○ A shipowner shall establish the Meals Provision Committee comprising more than five committee members including a master and a ship's cook in charge of meals on each ship to ensure the proper amount and quality of meals onboard	☐	☐	☐	Type 2	
11	**Health and safety protection and accident prevention**							
11.1	A4.3.1	Seafarers' Act Article 78, 82	○ A reasonable precautions and program to prevent occupational accidents, injuries and diseases on board ship shall be included ○ A shipowner shall follow the 「Regulation for seafarers' health and hygiene」 established for the health and safety protection and accident prevention	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 44	○ Shipboard Safety Work Management Standards, including accident prevention measures, seafarer protection measures, and post-management, etc., shall be established and implemented to prevent safety accidents caused by high-risk operations performed on board	☐	☐	☐	Type 4	
11.2	A4.3.1	Seafarers' Act Article 82, (1) Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 32	○ The shipowner shall provide appropriate protective devices to protect seafarers from machinery	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 31	○ Facilities, machinery, tools, and implements for work on board shall be properly maintained and organized, and the on-board working environment shall be kept in good condition at all times	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 33	○ The shipowner shall take appropriate measures for the safety of external passage and embarkation/disembarkation	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 34	○ Freezer rooms, cold storage, and other confined spaces on board where seafarers routinely work shall be equipped with appropriate escape devices	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 35	○ Flammable waste shall be properly disposed of	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 36	○ Measures shall be in place to prevent the dangers of liquefied petroleum gas (LPG)	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 37	○ The shipowner shall comply with the identification standards for piping and electrical systems on board	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 38	○ The shipowner shall install appropriate safety and health signs in necessary locations on board	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 39	○ Appropriate lighting shall be installed to ensure safe passage and work at night on board	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 40	○ Appropriate measures shall be taken to ensure the safety of floors in work areas and passageways	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 41	○ Work platforms and footboards shall be properly structured to ensure safety	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 42	○ Appropriate measures shall be taken to prevent accidents of falling overboard	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 47	○ Appropriate measures, such as installing ventilator, shall be taken to control temperature and humidity in high-temperature or high-humidity work areas on board, such as engine rooms and galleys	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
11.3	A4.3.1	Seafarers' Act Article 82, (2)	○ A shipowner shall have a seafarer who has a certain experience or technical skill engage in dangerous work in a ship	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 43	○ Works that may cause major accidents or pose high risks on board shall go through a pre-approval process	☐	☐	☐	Type 4	
11.4	A4.3.2(b) A4.3.2(c)	Seafarers' Act Article 91 Article 92, (1)	○ It shall be clearly specified the obligation of shipowners, seafarers and others concerned to comply with the applicable standards and with the ship's occupational safety and health policy and programme with special attention being paid to the safety and health of seafarers under the age of 18	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 9, 11	○ The duties of the master, safety officer, and health officer shall be specified to take specific responsibility for the implementation of and compliance with the ship's occupational safety and health policies and programs				Type 4	
11.5	A4.3.2(d)	Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 13	○ At least one safety representative shall be elected by the seafarers on board through mutual election or appointed to serve as a member of the shipboard safety committee	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 14	○ The seafarer safety representative shall record and keep matters related to their duties, such as requests regarding seafarer protection measures and requests to the master, in the accident prevention log	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 16	○ A shipboard safety committee, consisting of the master, safety officer, and seafarer safety representatives, etc., shall be established, and regular meetings shall be held quarterly, with minutes taken and kept on record	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 81	○ The seafarer safety representative shall complete education and training in accordance with Article 81 (Education and Training of Safety Representatives) of Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship	☐	☐	☐	Type 4	
11.6	A4.3.5	Seafarers' Act Article 21, 81, 82, (4) Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 23	○ In any of the following circumstances, the captain shall report such fact to the competent maritime affairs and port authorities without delay - When a ship collides, sinks, is destroyed or lost, suffers from a fire, runs aground, suffers from damage to engine, or other marine accident happens - Where a captain comes to know distress of another ship on a voyage (excluding cases where he/she comes to know such distress through wireless communications) - Where a ship is engaged in the rescue of human lives or a ship; - Where a person aboard a ship dies or is missing; - Where a captain changes the planned sea route; - Where a ship is detained or seized; - Where other serious accident happens in a ship	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
11.7	A4.3.8	Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 27, 29, 30	○ A risk assessment to identify shipboard hazards and determine whether the level of the risks is within acceptable limits shall be conducted annually ○ A separate risk assessment shall be conducted when new work facilities are introduced or when work organization and plans that may affect seafarers' health and safety are modified ○ Documents related to risk assessments shall be kept on board at all times and made available to seafarers or safety representatives ○ If a working hazard is found and the work poses a health risk to seafarers based on the results of a risk assessment, measures shall be taken to ensure that seafarers receive appropriate health examination	☐	☐	☐	Type 4	
11.8	-	Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 58	○ Appropriate measures, such as prohibiting alcohol and drug abuse, shall be taken to promote seafarers' health	☐	☐	☐	Type 4	
11.9	-	Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 21	○ The shipboard safety committee shall prepare a joint report on the shipboard safety and working environment for the previous year annually and keep it on board	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
11.10	-	Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 59	○ If there is a risk of oxygen deficiency or hazardous substances emitting harmful gases to the human body, appropriate detection equipment to measure them shall be provided	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 60, 74, 75	○ Protective equipment necessary for work shall be provided in quantities exceeding the number of people simultaneously engaged in the work and shall be properly managed ○ Personal protective equipment suitable for shipboard working conditions and seafarers' health shall be allowed for use ○ Personal protective equipment shall comply with the regulations in force regarding its construction, design, and production, and its certificates shall be kept on file	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 76, 77	○ Work equipment shall be arranged to minimize risks to seafarers' safety and health ○ Appropriate equipment inspection and maintenance shall be carried out to protect the safety and health of seafarers	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 78	○ For work equipment with particular hazards, written work instructions and appropriate safety measures shall be implemented	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Chapter 4, Section 4	○ Measures shall be taken to minimize machine vibration during work, including using vibration protective equipment, making workers aware of the hazards, and maintaining and managing the machinery	☐	☐	☐	Type 4	
		Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Chapter 4, Section 5	○ Seafarers shall be adequately protected from noise during shipboard operations ○ Work areas with potential noise exposure shall be marked with warning signs according to noise levels and shall be provided with appropriate guidance ○ Machinery platforms with noise levels exceeding 75 decibels shall have a communication device capable of contacting the bridge ○ When noise levels exceed 90 decibels or health disorders occur, a hearing conservation program shall be established and implemented	☐	☐	☐	Type 4	
12	**Medical care on board**							
12.1	A4.1.1	Seafarers' Act Article 82, (5) Article 82, (6) Standards for Safety and Health and Prevention of Accidents on Ship Article 46, 53, 54, 56	○ A shipowner shall provide the seafarers working on board with following health protection and medical care: - application to seafarers of any general provisions on occupational health protection and medical care relevant to their duties - that seafarers are given health protection and medical care as comparable as possible to that which is generally available to workers ashore, including prompt access to the necessary medicines, medical equipment and facilities for diagnosis and treatment and to medical information and expertise - seafarers the right to visit a qualified medical doctor or dentist without delay in ports of call - provision of health protection and medical care without any charge - measures of a preventive character such as health	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
			promotion and health education programmes					
12.2	A4.1.2	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 52, (3)	○ Standard medical report form for use by the ships' masters and relevant onshore and on-board medical personnel shall be recorded and maintained ○ Information on the form shall be kept confidential	☐	☐	☐	Type 4	
12.3	A4.1.4(a)	Seafarers' Act Article 82, (5) Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 52, (2)	○ All ships shall carry a medicine chest, medical equipment and a medical guide, the specifics of which shall be prescribed and subject to regular inspection by the competent authority	☐	☐	☐	Type 4	
12.4	A4.1.4(b)	Seafarers' Act Article 84	○ Ships carrying 100 or more persons and ordinarily engaged on international voyages of more than three days' duration shall carry a qualified medical doctor who is responsible for providing medical care	☐	☐	☐	Type 4	
12.5	A4.1.4(c)	Seafarers' Act Article 85 Article 86	○ Ships which do not carry a medical doctor shall be required to have either at least one seafarer on board who is in charge of medical care or at least one seafarer on board competent to provide medical first aid	☐	☐	☐	Type 4	
12.6	A4.1.4(d)	Seafarers' Act Article 88, (1)	○ Medical advice by radio or satellite communication to ships at sea, including specialist advice, shall be available 24 hours a day	☐	☐	☐	Type 4	
12.7	-	Seafarers' Act Article 81 Article 82, (3) Article 82, (4)	○ No shipowner shall require seafarers as unfit for working on board to work on board among those who have an infectious disease, mental disease or other ○ When an official accident, etc. of a seafarer occurs, a shipowner shall immediately report such fact to the competent maritime affairs and	☐	☐	☐	Type 2	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
			port authorities					
13	**On board complaint handling procedures**							
13.1	R5.1.5.1 R5.1.5.2 A5.1.5.2 A5.1.5.3	Seafarers' Act Article 114 Article 129, (1) Article 129, (2)	○ All ships shall have on-board procedures for the fair, effective and expeditious handling of seafarer complaints alleging breaches of the requirements of this Convention (including seafarers' rights). - in all cases, seafarers shall have a right to complain directly to the master and, where they consider it necessary, to appropriate external authorities. - The on board complaint handling procedures shall have safeguards against the possibility of victimization of seafarers for filing complaints - The on-board complaint procedures shall include the right of the seafarer t be accompanied or represented during the complaints procedure	☐	☐	☐	Type 3	
13.2	A5.1.5.4	Seafarers' Act Article 129, (4)	○ In addition to a copy of their seafarers' employment agreement, all seafarers shall be provided with a copy of the on-board complaint procedures applicable on the ship. This shall include contact information for the competent authority in the flag State and, where different, in the seafarers' country of residence, and the name of a person or persons on board the ship who can, on a confidential basis, provide seafarers with impartial advice on their complaint and otherwise assist them in following the complaint procedures available to them on board the ship	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
14	**Payment of wages**							
14.1	R2.2 A2.2.1	Seafarers' Act Article 52, (1) Article 52, (2)	○ A shipowner shall pay wages in full in currency directly to a seafarer and shall pay wages on the regular date fixed not less than once a month ※ If there is the special requirements in the Regulations or CBA, the wage may be deducted or paid by other than money	☐	☐	☐	Type 5	
14.2	A2.2.2	Enforcement Decree of the Seafarers' Act Article 17, (2)	○ Seafarers shall be given a monthly account of the payments due and the amounts paid, including wages, additional payments and the rate of exchange used where payment has been made in a currency or at a rate different from the one agreed	☐	☐	☐	Type 4	
14.3	A2.2.3 A2.2.4	Seafarers' Act Article 52, (3)	○ Shipowner shall take measures to provide seafarers with a means to transmit all or part of their earnings to their families or dependants or legal beneficiaries	☐	☐	☐	Type 4	
14.4	-	Seafarers' Act Article 52, (4)	○ Where a seafarer working on board requests, a shipowner shall have a captain pay some of wages to a seafarer directly in currency in common use in the port of call	☐	☐	☐	Type 4	
14.5	-	Seafarers' Act Article 53	○ Where a seafarer requests a shipowner to pay wages to make up for expenses incurred in a childbirth, disease, or accident of a seafarer or his/her family, or other extraordinary cases, such as 7 days dismemberment, prescribed by Presidential Decree, the shipowner shall pay him/her for labor he/she has already provided even before the date of payment of wages	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
14.6	-	Seafarers' Act Article 56, (1) Article 56, (2) Article 151 Enforcement Decree of the Seafarers' Act Article 50-7 Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 58-11	○ A shipowner shall take out an insurance, fund or become a member of mutual aid. An insurance, mutual aid or funds shall guarantee the payment of wages in arrears falling under all of the following subparagraphs at least: - Wages for the latest four months, and - A retirement allowance for the latest four years ○ A shipowner shall post the copy of wage guarantee insurance written in appropriate language and documents that include matters relating to claims and payment of nonpayment wages in a conspicuous place in a ship	☐	☐	☐	Type 4	
14.7	-	Seafarers' Act Article 59	○ A shipowner shall observed the "Minimum wage notice" set by Minister of Oceans and Fisheries	☐	☐	☐	Type 4	
15	**Entitlement to leave**							
15.1	R2.4.1	Seafarers' Act Article 69, (1) Article 69, (4)	○ Where a seafarer has worked on board for consecutive eight months (including working on board a ship under repair or riding at her moorings), a shipowner shall grant him/her paid leave within four months thereafter ○ Even if a seafarer fails to work on board for the consecutive eight months, a shipowner shall grant him/her paid leave for a period during which he/she has worked on board	☐	☐	☐	Type 4	
15.2	R2.4.2	-	○ Seafarers shall be granted shore leave to benefit their health and well-being and with the operational requirements of their positions	☐	☐	☐	Type 4	
15.3	A2.4.1 A2.4.2 A2.4.3	Seafarers' Act Article 69, (2) Article 70, (1) Article 70, (2)	○ The number of days of paid leave shall be six days for the consecutive one month of working on board ※ the number of days of paid leave of a seafarer working on board a ship sailing the coastal waters or a ship calling at a domestic port at intervals of no longer than 15 days shall be five days for the consecutive one month of his/her working on board	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
15.4	-	Seafarers' Act Article 62, (5)	○ A shipowner shall grant paid leave by adding one day for every one month of working on board to the number of days of paid leave for overtime work of 4 hours a week among overtime work in lieu of paying an overtime work allowance	☐	☐	☐	Type 4	
15.5	-	Seafarers' Act Article 69, (3)	○ A period during which a female seafarer before and after childbirth has taken holidays due to a leave under Article 74 of the Labor Standards Act shall be deemed a period of her continued service on board	☐	☐	☐	Type 4	
15.6	-	Seafarers' Act Article 69, (5)	○ For the protection of a minor seafarer under 18 years of age, a shipowner shall grant him/her paid(provision of laid leave for boarding periods no longer that 6 months)	☐	☐	☐	Type 4	
15.7	-	Seafarers' Act Article 70, (3)	○ For a seafarer who has worked for consecutive two or more years, one day of paid leave for consecutive one year of working on board shall be added to the number of days of paid leave	☐	☐	☐	Type 4	
15.8	-	Seafarers' Act Article 70, (4)	○ The number of days of paid leave for a period during which a female seafarer takes holidays as a leave shall be prescribed in consideration of a method of calculation of the number of days of paid leave under Article 60 (1) of the Labor Standards Act	☐	☐	☐	Type 4	
15.9	-	Seafarers' Act Article 70, (5)	○ Where a shipowner calculates the number of days of paid leave, he/she shall calculate a period of working on board less than one month by rate and calculate less than one day as one day	☐	☐	☐	Type 4	
15.10	-	Seafarers' Act Article 73, (2)	○ Where a seafarer has not used all or part of paid leave, a shipowner shall pay an amount equivalent to ordinary wages for the number of days of paid leave not used separately in addition to wages	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
16	**Repatriation and financial security for relief-from-abandonment**							
16.1	R2.5.2 A2.5.2.7	Seafarers' Act Article 42-2 Enforcement Decree of the Seafarers' Act Article 5 Article 50-7 Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 58-11	○ A shipowner shall provide financial security for repatriation (including relief-from-abandonment) ○ Where a shipowner subscribes to relief-from-abandonment insurance, etc., he/she shall designate a seafarer as the insured so that the seafarer can claim insurance money directly to the business operator of relief-from-abandonment insurance, etc ○ The certificate or other documentary evidence of financial security shall contain the following information. It shall be in English or accompanied by an English translation - name of the ship - port of registry of the ship - call sign of the ship - IMO number of the ship - name and address of the provider or providers of the financial security - contact details of the persons or entity responsible for handling seafarers' requests for relief - name of the shipowner - period of validity of the financial security, and - an attestation from the financial security provider that the financial security meets the requirements of Seafarers' Act Article 42-2	☐	☐	☐	Type 4	
16.2	A2.5.1.2	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 20	○ The circumstances, duration (less than 12 months) and detailed rights to which the crew is entitled to be repatriated shall be specified in the seafarers employment agreement or collective bargaining agreement	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
16.3	A2.5.1.3	Seafarers' Act Article 38, (4)	○ In making a seafarer employment agreement with a seafarer, no shipowner shall request the seafarer to pay expenses for repatriation in advance ○ A shipowner shall not offset the cost of repatriation from the wages or other rights of the crew	☐	☐	☐	Type 4	
16.4	A2.5.1.9 A2.5.2.6	Seafarers' Act Article 151 Enforcement Decree of the Seafarers' Act Article 50-7	○ A shipowner shall post the Documents, written in Koran and English, describing the procedures for repatriation, whether relief-from-abandonment insurance, etc. has been purchased, the procedures for claiming and paying the expenses incurred in relief from abandonment, and other matters following documents in a conspicuous place in a ship	☐	☐	☐	Type 4	
16.5	-	Seafarers' Act Article 38, (1)	○ Where a seafarer leaves a ship at the port which is not a place of his/her residence nor a place where he/she concluded a seafarer labor contract, a shipowner shall repatriate him/her to a place where he/she wishes to be repatriated among either a place of his/her residence or a place where he/she concluded the seafarer labor contract without delay at the expenses of and on the responsibility of the shipowner ※ That this shall not apply where the shipowner reimburses expenses incurred in the repatriation at the request of the seafarer	☐	☐	☐	Type 1	
16.6	-	Seafarers' Act Article 38, (2)	○ Where a seafarer falls under any of the following cases, a shipowner may claim expenses incurred in the repatriation against him/her: Provided, That the shipowner shall not claim an amount of money equivalent to 50/100 of the expenses incurred in the repatriation of a seafarer repatriated after he/she has worked on board for six months or more: - Where a seafarer leaves a ship at his/her discretion without a justifiable reason; - Where a seafarer leaves a ship after he/she has been disciplined to leave the ship	☐	☐	☐	Type 1	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
16.7	-	Seafarers' Act Article 39	○ A shipowner shall pay a seafarer who left a ship an amount of money equivalent to his/her ordinary wages as a repatriation allowance according to the number of days required for repatriation. The same shall also apply where the shipowner reimburses the expenses for repatriation	☐	☐	☐	Type 4	
17	**Convention document**							
17.1	A5.1.1	Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 58-3, (2)	○ Copy of Maritime Labour Convention shall be available on board	☐	☐	☐	Type 4	
18	**Financial security for shipowners' liability, etc.**							
18.1	A4.2.1.1(a)	Seafarers' Act Article 94 Article 95 Article 97 Article 98	○ A shipowner shall be liable to bear the costs for seafarers working on their ships in respect of sickness and injury of the seafarers occurring between the date of commencing duty and the date upon which they are deemed duly repatriated, or arising from their employment between those dates	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
18.2	A4.2.1.1(b)	Seafarers' Act Article 106 Enforcement Decree of the Seafarers' Act Article 32 Article 50-7 Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 58-11	○ A shipowner shall provide financial security to assure compensation in the event of the death or long-term disability of seafarers due to an occupational injury, illness or hazard ○ Where a shipowner subscribes to accident compensation insurance, etc., he/she shall designate a seafarer as the insured so that the seafarer can claim insurance money directly to the business operator of accident compensation insurance, etc. ○ The certificate or other documentary evidence of financial security shall contain the following information. It shall be in English or accompanied by an English translation - name of the ship, port of registry of the ship - call sign of the ship, IMO number of the ship - name and address of the provider or providers of the financial security - contact details of the persons or entity responsible for handling seafarers' requests for relief - name of the shipowner - period of validity of the financial security, and - an attestation from the financial security provider that the financial security meets the requirements of Seafarers' Act Article 106	☐	☐	☐	Type 4	
18.3	A4.2.1.1(c)	Seafarers' Act Article 94 Article 95	○ A shipowner shall be liable to defray the expense of medical care, including medical treatment and the supply of the necessary medicines and therapeutic appliances, and board and lodging away from home until the sick or injured seafarer has recovered, or until the sickness or incapacity has been declared of a permanent character	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
18.4	A4.2.1.1(d)	Seafarers' Act Article 100	○ A shipowner shall be liable to pay the cost of burial expenses in the case of death occurring on board or ashore during the period of engagement	☐	☐	☐	Type 4	
18.5	A4.2.1.3	Seafarers' Act Article 96	○ A shipowner shall make injury and disease compensation in the amount equivalent to ordinary wages once a month to a seafarer under medical treatment until he/she is recovered from injury or disease	☐	☐	☐	Type 4	
18.6	A4.2.1.7	Seafarers' Act Article 18 Enforcement Rule of the Seafarers' Act Article 12	○ A shipowner or their representatives shall take measures for safeguarding property left on board by sick, injured or deceased seafarers and for returning it to them or to their next of kin	☐	☐	☐	Type 4	
18.7	A4.2.1.11	Seafarers' Act Article 151 Enforcement Decree of the Seafarers' Act Article 50-7	○ A shipowner shall post the documents describing whether accident compensation insurance, etc. has been purchased, the procedures for claiming and paying insurance money in a conspicuous place in a ship	☐	☐	☐	Type 4	
18.8	-	Seafarers' Act Article 99	○ Where a seafarer dies from a cause other than his/her duties working on board, a shipowner shall compensate a bereaved family	☐	☐	☐	Type 4	
18.9	-	Seafarers' Act Article 101	○ Where a seafarer is missing at sea, a shipowner shall compensate a dependant ○ Where a seafarer is missing for a period of one month or more, a shipowner shall compensate "compensation for bereaved family" and "funeral expenses"	☐	☐	☐	Type 4	

No.	Requirement		Verification item	Result			Type of Deficiency	Remark
	MLC Convention	National Law		S	U	N/A		
18.10	-	Seafarers' Act Article 102	○ Where a seafarer loses his/her belongings due to a maritime accident while he/she is on board, a shipowner shall compensate him/her for his/her belongings lost in the amount equivalent to the value	☐	☐	☐	Type 4	
19	**Social security**							
19.1	A4.5.1	Refer to the relevant article of National Law	○ A shipowner shall provide appropriate social security system to the seafarers in accordance with national laws and regulations related to social security (Seafarers' Act, National Health Insurance Act, National Pension Act, National Health Insurance Act, Employment Insurance Act, etc.) ○ The seafarers shall not be responsible for the contributions of the employer (such as the shipowner) of the social security insurance.	☐	☐	☐	Type 4	
20	**The Maritime Labour Certificate and the Declaration of Maritime Labour Compliance**							
20.1	A5.1.3	Seafarers' Act Article 136	○ The Maritime Labour Certificate and the Declaration of Maritime Labour Compliance approved in accordance with the procedures prescribed by the Ordinance of the Ministry of Oceans and Fisheries shall be kept on board	☐	☐	☐	Type 4	